



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

גלבר שרון

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד. 548 כפר סבא
טל': 052-5776571 פקס: 09-7401175

נגד

הנתבעים:

1. רון ברק ברוך

2. שטרנהל רון קרן

באמצעות ב"כ: עו"ד אילנה ליפשיץ
מפי 5 ת.ד. 8638 נתניה
טל': 09-8607080 פקס: 09-8607088

פסק דין

1. תובענה למתן צו עשה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף לתקן ליקויים בדירה האחרת הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה מתמשכים בדירת התובעת, ולתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התובענה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב יהושוע בן נון 17 בהוד השרון, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 507 בגוש 6443 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, שרון גלבר (להלן - "התובעת"), זכאית להירשם הבעלים של דירת גן בבית המשותף והמחזיקה בה. הנתבעים, ברק רון וקרן שטרנהל רון (להלן - "הנתבעים"), זכאים להירשם הבעלים של דירה המצויה מעל דירת התובעת, והמחזיקים בה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. לטענת התובעת, בדירתה קיימים מוקדי רטיבות פעילים הגורמים לנזקים מתמשכים וקשים בדירה. מקורם, בליקויי איטום ברצפת מרפסת השמש בדירת הנתבעים, כנתמך בממצאי חוות דעת מומחה מיום 11.11.2018 שצורפה לכתב התביעה, אשר ניתנה לאחר ביצוע בדיקת הצפה במרפסת השמש. ראשיתם בחורף 2016 ובכל עונת חורף שלאחריה. חרף פניות חוזרות ונשנות של התובעת לבעליה הקודמים של דירת הנתבעים ולנתבעים עצמם לא נאותו אלה לתקן הליקויים, בעטיים מתעצמים ומתפשטים נזקי הרטיבות בדירת התובעת.
4. הנתבעים הכחישו קיומם של ליקויים בדירתם. לדידם, לא קיימת כל נזילה פעילה מדירתם לדירת התובעת. נזקי הרטיבות בדירת התובעת הם למעשה "קילופי טיח וצבע ישנים מאד", אשר לא תוקנו חרף תיקון ליקויים שגרמו לנזקים אלה זה מכבר. עוד טענו הנתבעים, כי בדיקת הצפה שביצע המומחה מטעם התובעת לא הדגימה כל ליקוי בדירת הנתבעים, עת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים בקיר חיצוני ובמרזב המהווים רכוש משותף. לפנים משורת הדין ולאחר הגשת התובענה, פנו הנתבעים בכתב לתובעת והציעו לבצע עבודות לחידוש האיטום בדירת הנתבעים וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעת, מתוך כוונה מלאה וכנה לשתף פעולה להביא לפתרון הבעיה ככל שמקורה בדירת הנתבעים.
5. ביום 8.9.2020 התקיים לפניי דיון בתובענה, בקשה לסעד זמני שהגישה התובעת למתן צו עשה לביצוע בדיקת הצפה בכל שטח מרפסת השמש בדירת הנתבעים. בהחלטה במעמד הדיון הורתי, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות לתיקון ליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי רטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
6. ביום 23.10.2020 ניתנה חוות דעת המומחה (להלן - "חוות דעת המומחה"), לאחר שביום 14.10.2020 ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף. במסגרת בדיקתו ביצע המומחה סקירה לצורך איתור גורמי הרטיבות באמצעות צילום תרמי, בלוני לחץ למערכות דלוחין, צילום תוך צנרתי ובדיקת לחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהתאם לחוות דעת המומחה, מרפסת שמש דירת הנתבעים מקיפה את פנים דירת מצדה הדרומי, המזרחי והצפוני. חלקה הארי עשוי רצפת דק המונחת על גבי יריעות איטום, למעט שטח מרוצף של כ-15 מ"ר המצוי בחלקה הדרומי. עוד בהתאם לחוות הדעת, הדמיה תרמית בדירת התובעת הדגימה כתמי רטיבות במוקדים שונים בדירה, כדלקמן: בתקרת גרם מדרגות הממוקם מתחת למטבח דירת הנתבעים, בתקרת חדר שינה דרום מערבי הממוקם מתחת למרפסת שמש דירת הנתבעים, בתקרת חדר רחצה ומסדרון חדרים אף הם מתחת למרפסת שמש דירת הנתבעים, ובתקרה וקירות חדר רחצה הורים הממוקם מתחת למרפסת שמש דירת הנתבעים (סעיף א' בעמוד 9 לחוות הדעת).

8. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים בדירת הנתבעים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "(1) כשל במחבר 45 מעלות צינור גבריט הלחמה; (2) נתק ביריעות איטום רצפת מרפסת השמש סביב קולטן מי גשמים פינה דרום מזרחית; (3) כשל באיטום תת רצפתי מרפסת שמש בחלקה המרוצף הפונה דרומה, אשר בנוסף לו כשל בסף מעבר מים משטח מרפסת השמש אל מטבח הדירה, מינרלים בין אריחי רצפת מטבח ומרפסת השמש; (4) חשד לכשל ביריעות איטום תחת רצפת דק מרפסת שמש, לאור רטיבויות קפילאריות (נימיות) בחלקו התחתון של מעקה מרפסת השמש בחלקו הפנימי." (סעיף ב' בעמוד 9 לחוות דעת המומחה).

9. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים (סעיף ג' בעמודים 10-11 לחוות הדעת), וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיף ה' בעמוד 12 לחוות הדעת).

10. בהחלטה מיום 25.10.2020 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת.

11. ביום 27.10.2020 הודיעה התובעת כי אין בכוונתה להפנות למומחה שאלות הבהרה או לחקרו על חוות הדעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. ביום 29.10.2020 שלחו הנתבעים למומחה שאלות הבהרה. ביום 15.11.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעים. ביום 1.12.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה הנוספת של המומחה במענה לשאלות הבהרה נוספות מטעם הנתבעים. בין היתר, דחה המומחה במסגרתן טענת הנתבעים להימצא ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעת. בהתייחס לליקוי בקולטן מי הגשמים, הבהיר המומחה כי זה "אינו מהווה חלק מהרכוש המשותף, אלא נקז למרפסת שמש דירת הנתבעים ומהווה חלק מרכוש [דירת] הנתבעים. אין כל התייחסות לקירות חיצוניים מאחר שלאחר בחינתם לא נמצא כל כשל בהם." (סעיף 4(ג) לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 27.11.2020).

13. ביום 9.12.2020 הודיעו הנתבעים כי הם אינם מבקשים לחקור המומחה על חוות הדעת. עוד כנטען, פעלו הנתבעים לקבלת הצעת מחיר לביצוע מלוא העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה, מבלי להודות בטענות התובעת ואך בשל הרצון "להשביע את רצונה של שכנה מתעמרת ולשם שלווה הנפש שלהם." בתוך כך ביקשו הנתבעים להתחיל בביצוע העבודות, על מנת שלא להחמיר נזקי הרטיבות בדירת התובעת. בנסיבות העניין, לרבות חוסר תום לב התובעת ועשותה שימוש לרעה בהליכי משפט, משלא שיתפה פעולה עם הנתבעים אשר ביקשו לתקן הטעון תיקון בדירתם, עתרו הנתבעים להשית על התובעת הוצאות המשפט שנגרמו להם.

14. התובעת עתרה למתן פסק הדין המחייב הנתבעים בביצוע מלוא העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, בהתאם לחוות דעת המומחה, ותוך חיוב הנתבעים בהוצאות המשפט שנגרמו לה.

דיון והכרעה

15. הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מורנו לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

16. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. קל וחומר כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ובעל הדירה האחרת לא פעל לתקן הליקויים הגורמים לו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק." (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

17. בנסיבות העניין, משחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לא נסתרה ולנוכח הסכמת הנתבעים בתגובתם לתקן הליקויים בדירתם ונזקי הרטיבות בדירת התובעת בהתאם לחוות דעת המומחה, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם כדלקמן:

א. לתיקון הליקוי במחבר 45 מעלות צמ"ג גבריט מרפסת שמש צד צפון מזרחי, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "תיקון הכשל יבוצע בשיטת 'אל-הרס' על ידי תיקון בלון / התזה / הברשה של הכשל המצוי בזווית 45 מעלות כפולה של הצמ"ג מפתח הקולטן או לחלופין מצינור אויר 'נשם' במעקה. לאחר ביצוע התיקון, יבוצע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6 מערכות שרברבות, לבדיקת תקינות התיקון שבוצע."

ב. לתיקון הליקוי שעניינו נתק ביריעות איטום סביב קולטן מי גשמים בפינה הדרום מזרחית במרפסת השמש, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק לוחות דק עץ בהיקף קולטן מי הגשמים. התקנת 'צווארון איטום' תוצרת KADS או שוו"ע על גבי הקולטן ואל על יריעת האיטום באמצעות הדבקה ועל גביו יריעת איטום היקפית, תוך ביצוע חפיפה של 20



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ס"מ, לכל הפחות, אל יריעות איטום קיימות. בתום ביצוע ההתקנה והאיטום, יבוצע מבחן הצפה לשטח התיקון על ידי הצפתו בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק 1 למשך 72 שעות."

ג. לתיקון ליקוי באיטום תת רצפתי מרפסת שמש סף הפרדה משטח מרפסת השמש אל המטבח, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק ופינוי אריחי ריצוף של שטח מרפסת השמש המרוצפת ובכללותו מצע תחתיו, ולאחריו ניתוק מערכת איטום ישנה, גירוד וניקוי יסודי של פני שטח תשתית הבטון. בדיקת תקינות רולקות / העגלות / יציקות הבטון המעוגלות במפגשי רצפה תשתית הבטון עם קירות הבית ומעקות ובדיקת קיום ותיקון במידת הנדרש של סף הפרדה תחת פתח יציאה למרפסת מדלת מטבח הדירה. מריחת שכבת יסוד - פריימר ביטומני - על כל השטח המיועד לאיטום ובכללותו העגלות וסף ההפרדה. התקנת מערכת איטום תת רצפתית באמצעות יריעות ביטומניות בכפוף להוראות היצרן של הסוג אשר נבחר לביצוע, אשר יהא בעובי של 5 מ"מ, על גבי תשתית בטון מרפסת השמש ואל על העגלות וסף ההפרדה. בשלב זה, טרום המשך העבודות, יבוצע מבחן הצפה למשך 72 שעות לבדיקת תקינות עבודות האיטום בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק 1. השבה ומילוי מצע על גבי יריעות האיטום; אם יונח מצע מסוג סומסום יש להגן על יריעות האיטום באמצעות בד גאוטכני טרום הנחה. ריצוף השטח תוך הקפדה על קיום שיפועים לכיוון קולטן מי הגשמים של 1.5%, לכל הפחות, בכפוף להוראות תקן ישראלי, מילוי משקים בין אריחי הריצוף באמצעות רובה אקרילית."

ד. לטיפול בחשד לכשל ביריעות איטום תחת רצפת דק מרפסת שמש, תבוצענה העבודות הבאות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "לצורך שלילת קיום כשל באיטום יריעות ביטומניות, בשטח בו מונחת רצפת דק עץ מרפסת שמש, אותו לא ניתן לדגום לאור קיום רצפת הדק, יבוצע מבחן הצפה לאחר מניעת מעבר מים אל קולטני מי הגשמים, בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476 חלק 1 למשך 72 שעות אשר בתומן, בהעדר רטיבויות בתקרת דירת התובעת, יאושש תקינותן."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחרת, יהא צורך בביצוע חידוש יריעות איטום ביטומניות תחת רצפת דק עץ
מרפסת השמש."

18. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 17 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות תבוצענה בפיקוח מומחה בתחום האיטום, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים בכתב.

19. הנתבעים ימציאו לתובעת אישור בכתב מטעם המומחה בתחום האיטום בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם, כאמור, ותקינותן. בכלל זאת, ביצוע בדיקת ההצפה לשלילת החשד לכשל ביריעות האיטום מתחת לרצפת הדק במרפסת השמש, וככל שימצא ליקוי, ביצוע העבודות הדרושות לתיקונו, כמפורט בחוות דעת המומחה. הנתבעים ימציאו אישור בכתב, כאמור, בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם.

20. בנוסף, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון מלוא נזקי הרטיבות בדירת התובעת (כמפורט בפסקה 7 לעיל), לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו, כלשון המומחה בחוות הדעת: "גירוד שכבת צבע במוקדי הרטיבות בסעיף א' לעיל, אשר נפגעו מרטיבות; מריחת שכבת שפכטל ע"ג מוקדי הרטיבות והחלקתן; צביעת מוקדי הרטיבות בצבע מקשר כדוגמת 'בונדרול' או שו"ע; צביעת כלל שטח התקרות והקירות שתוקנו בשתי שכבות להשגת גוון אחיד." (סעיף ה' בעמוד 12 לחוות דעת המומחה).

21. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

22. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/454/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי). אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

23. בנסיבות דנן, התקבלה התביעה נגד הנתבעים. זאת, משמצא המומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין כי בדירת הנתבעים ליקויי איטום במרפסת השמש הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת. לאמור, בדין הוגשה התביעה נגד הנתבעים. בתוך כך, נתתי הדעת כי ליקויים כאמור הודגמו כבר בחוות דעת מומחה מטעם התובעת, אשר צורפה לכתב התביעה, וכי חרף ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה, לא פעלו הנתבעים לתיקון מלוא הליקויים בדירתם. עוד נתתי דעתי להתנהלות הצדדים, לרבות השלמת בירור הסכסוך בגדרי הסעד הזמני והסכמת הנתבעים לתקן הליקויים בדירתם ולתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעת בהתאם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/454/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לחוות דעת המומחה. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לעניין פסיקת הוצאות משפט, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 3,000 ש"ח, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, לרבות בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, ח' שבט תשפ"א, 21 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה